

Storia del diritto medievale e moderno

Lezione 11

Dr. Benedetta Rinaldi Ferri

benedetta.rinaldiferri@uniroma3.it

Rinascenza giuridica medievale

L'istituzione del testo giuridico

Tra XI e XII secolo si manifestano nel diritto profonde trasformazioni. Identifichiamo in particolare due fenomeni, distinti ma strettamente connessi:

- la riscoperta dei testi giustiniane
- lo sviluppo di una sostenuta tradizione intellettuale intorno a questi testi.

Rinascenza giuridica medievale

Il testo giuridico tardo-antico

- *Novus Codex Iustinianus* (529) **X**
- *Institutiones Iustiniani* (533) **V**
- *Digesta sive Pandectae* (533) **V**
- *Codex repetitae praelectionis* (534) **V**
- *Novellae constitutiones* (-565) **V**

Rinascenza giuridica medievale

Il testo giuridico tardo-antico

Const. Deo auctore, Triboniano (= C. 1.17.1, a. 530)

- Racchiude i testi dei giuristi antichi in un solo codice (*...et tot auctorum dispersa volumina uno codice indita ostendere*) [2]
- 50 libri per “tutto il diritto antico” (*totus ius antiquum*) [4]
- Gli *iura* raccolti partecipano della stessa autorità delle costituzioni imperiali grazie a una finzione: come se fossero emanati “dalla bocca del sovrano” (*quasi et eorum studia ex principalibus constitutionibus profecta et a nostro divino fuerint ore profusa*) [6]

La *Deo auctore* dispone anche un divieto di commentari agli *iura* raccolti. **Tutto il diritto antico deve trovarsi all'interno del Digesto, in uno codice, e mai fuori di esso.**

Rinascenza giuridica medievale

Le raccolte altomedievali

IL BACINO MEDITERRANEO ALLA FINE DEL SECOLO VIII



→ **Leggi romano-barbariche**

Lex Romana Wisigothorum (506) - *Lex Visigothorum* (476?) - *Lex Romana Burgundionum* (-516) - *Lex Burgundionum* (-501) - *Pactus legis Salicae* (-511, regno di Clodoveo) - *Edictum Theoderici* (-526, regno di Teoderico) - *Edictus Rothari* (643)

→ **Capitolari carolingi**

ex. *Capitulare Italicum*

Rinascenza giuridica medievale

Le raccolte altomedievali : la prospettiva dell'utilizzatore

- Nelle raccolte normative altomedievali prevale la varietà (Boretius).
- Queste raccolte rispondono alle esigenze pratiche di chi le usa, selezionando solo i testi ritenuti utili, come per esempio nella *Collectio Ansegisi*. In ambito ecclesiastico, anche le *falsificazioni* (v. [Conte, 2009, cap. 2](#)). Vigge un principio di *veritas*: il diritto non coincide completamente con il testo.

nota bene la stabilità non è una caratteristica dei testi giuridici altomedievali.

Vedi la [Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana](#)

Rinascenza giuridica medievale

Verso la stabilizzazione del testo : l'ambito canonistico.

- Primato gregoriano e moralizzazione del clero impulsati dalla riforma gregoriana rendono necessari **testi più autoritativi**, fondati non solo sulla *veritas* ma anche sull'*auctoritas* di chi li produce.
- Segni di questa svolta si vedono nella critica alle falsificazioni (Pier Damiani) e nella crescente attenzione all'autorità delle norme (*intitulationes*).

nota bene Permane comunque, nelle collezioni, una grande libertà. Harold J. Berman ha preferito parlare per la riforma gregoriana di “codificazione sparsa”. Occorre attendere il XII secolo per assistere a un processo di vera e propria stabilizzazione dei testi canonici.

- *Decretum Gratiani*
- Collezioni di decretali

Rinascenza giuridica medievale

Verso la stabilizzazione del testo. Il *Decretum Gratiani*.

- *Concordantia discordantium canonum*
- Contiene: canoni conciliari, lettere pontificie, Padri della Chiesa, penitenziali e diritto secolare. Unità minima: canone.
- Struttura:
 - 101 *distinctiones*
 - 36 *causae* (in *quaestiones*)
 - Causa 33 (*de penitentia*): 7 *distinctiones*
 - De consecratione (5 *distinctiones*, aggiunta successiva)
- Metodo dialettico (*pro e contra*), con interventi di Graziano (*dicta*).

Il *Decretum* fu composto da Graziano monaco e *magister*, forse a Bologna.

vedi *Editio romana* (Romae 1582) [online](#)

Rinascenza giuridica medievale

Verso la stabilizzazione del testo. Il *Decretum Gratiani*.

- Raccolta privata autorevole ma non normativa.
- Testo non stabile: conosciamo **almeno due redazioni** grazie agli studi di da Anders Winroth.
 - Graziano 1 : anni 1140 → < 2000 testi, senza diritto romano, composto probabilmente a uso didattico
 - Graziano 2 : pre-1150 → ampliata, con diritto romano (*paleae*), più disorganica. nota bene circola in Europa Graziano 2.
- Il trattato *De consecratione* fu aggiunto in seguito.

Considerato per lungo tempo pietra fondativa del diritto canonico medievale, il *Decretum Gratiani* viene oggi ricollocato nel suo tempo. Se ne sottolineano le similitudini con raccolte canoniche coeve nonché il forte ancoraggio nella teologia (in particolare in tema di sacramenti).

Rinascenza giuridica medievale

Verso la stabilizzazione del testo. Il *Decretum Gratiani*.

- Graziano 1, ed. Winroth [online](#) ([Winroth, 2022](#))
- *Decretum Gratiani*, [Friedberg 1879](#)
- *Editio romana* (Romae 1582) [online](#), v. anche [Condorelli, 2022](#)

Rinascenza giuridica medievale

Verso la stabilizzazione del testo. Le *decretales*.

Nel XII secolo cresce la produzione giuridica pontificia: circolano molti *responsa* e *rescripta* del papa (*decretales*). Distinguiamo tre fasi di sistemazione:

- Prima del 1190: tradizione manoscritta complessa (raccolte scolastiche, non sistematiche)
- Dopo il 1190: *Quinque compilationes antiquae*
 - *Compilatio prima* (c. 1190), Bernardo da Pavia: fonti extra-Decretum, in 5 libri (*iudex, iudicium, clerus, connubia, crimen*)
 - *Compilatio tertia* (c. 1210), Pietro Beneventano: decretali di Innocenzo III, ufficiale
 - *Compilatio secunda* (1210–1215), Johannes Galensis: privata
 - *Compilatio quarta* (1215–1220), Johannes Teutonicus: privata
 - *Compilatio quinta* (1226), Tancredi: ufficiale.
- Dopo il 1234 (*continua*)

Rinascenza giuridica medievale

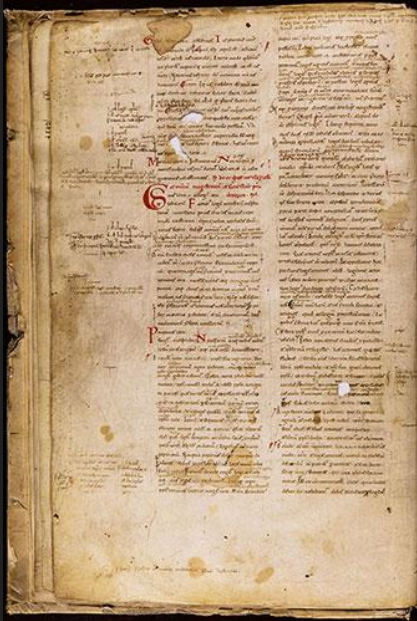
Verso la stabilizzazione del testo. Le *decretales*.

- 1234: Gregorio IX promulga il *Liber Extra*, affidato al domenicano Raimondo di Peñafort. Il *Liber* sostituisce le raccolte precedenti. La bolla di promulgazione, *Rex pacificus*, ne impone l'**uso esclusivo in scuole e tribunali**.
- 1298: *Liber Sextus* (Bonifacio VIII)
- 1314-: *Constitutiones Clementinae* (costituzioni di Clemente V promulgate da Giovanni XXII)
- 1324: 4 decretali di Giovanni XXII inviate all'università di Parigi
- Altre compilazioni minori: *Extravagantes Iohannis XXII* (fine anni 1320), *Extravagantes communes* (poco più di 50 decretali da Bonifacio VIII a Sisto IV)

L'insieme di *Decretum Gratiani*, *Liber Extra*, *Liber Sextus*, *Clementinae*, *Extravagantes Iohannis XXII* e *Extravagantes communes* formerà nel XVI secolo il cosiddetto *Corpus iuris canonici* (1582), in vigore fino al 1917 [UCLA Library Digital Collections](#)

Rinascenza giuridica medievale

L'edizione irneriana del *Corpus iuris civilis* (XII sec.)

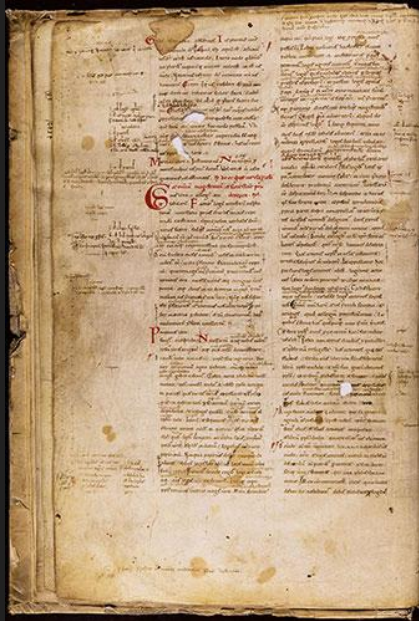


- *Digestum Vetus* (titoli 1-24.3)
- *Digestum Infortiatum* (titoli 24.3-38.3)
- *Digestum Novum* (titoli 39-50)
- *Codex* (primi 9 libri)
- *Volumen parvum*
 - *Tres libri Codicis* (10, 11, 12)
 - *Institutiones*
 - *Authenticæ* (Novellæ)
 - * *Libri feudorum*

Vedi l'edizione: [Lione 1560](#) e [Lione 1604](#)

Rinascenza giuridica medievale

Nuove possibilità per la scienza giuridica



- Sviluppo di un sistema di citazione
- Sviluppo di una tecnica esegetica (*glossa*)

Padova, Biblioteca Universitaria, ms. 941, fol. 3v

Rinascenza giuridica medievale

Nuove possibilità per la scienza giuridica

C. de rei. ven. Cum a matre = Codex, tit. *de rei vindicatione, Cum a matre* (C. 3.32.14)

ff. de fund. dot. Si marito deb. = Digesto, tit. *de fundo dotali*, fr. *Si marito debitori* (D. 23.5.9)

v. [Dolezalek, 2024](#) e [Bassano, 2024](#)

Rinascenza giuridica medievale

Nuove possibilità per la scienza giuridica

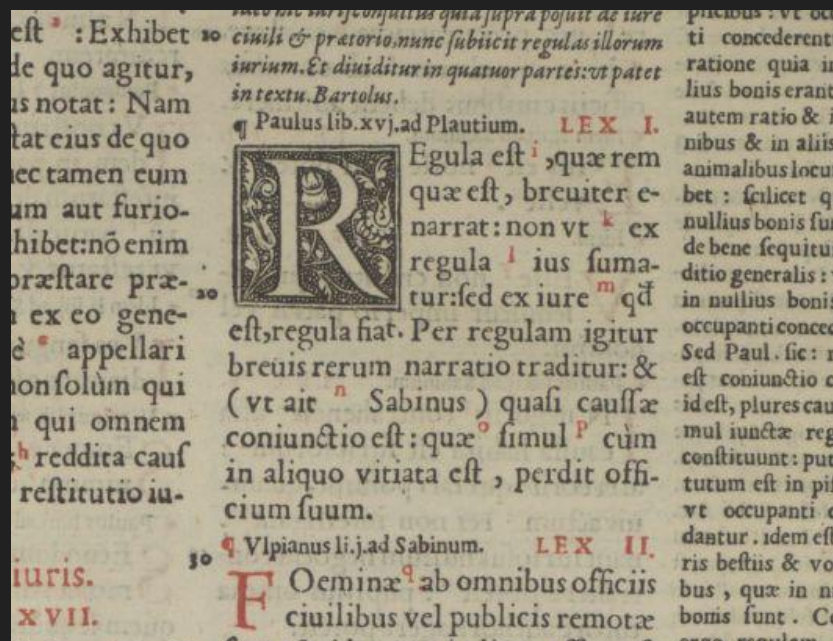
La natura dell'esegesi praticata dai primi glossatori è stata chiarita da Emanuele Conte attraverso una particolare vicenda di storia testuale. Nota Conte che nel titolo finale del Digesto, *De diversis regulis iuris antiqui*, 50.17.1, la regola di diritto appare come *causae coniectio*.

*Regula est, quae rem quae est breviter enarrat. Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. Per regulam igitur brevis rerum narratio traditur, et, ut ait Sabinus, quasi **causae coniectio** est, quae simul cum in aliquo vitiata est, perdit officium suum.*

Tuttavia, nella tradizione manoscritta medievale (*vulgatae*), non si ritrova più *causae coniectio* ma *causae **coniunctio***. Questo cambiamento esprime bene l'operazione cui è chiamato il glossatore: non tanto riassumere i “fatti di causa” (*affaire*), ma congiungere testi come *causae o rationes*; individuare la *causa finalis*, cioè la regola. [V. Conte, 2025 \(moodle\)](#).

Rinascenza giuridica medievale

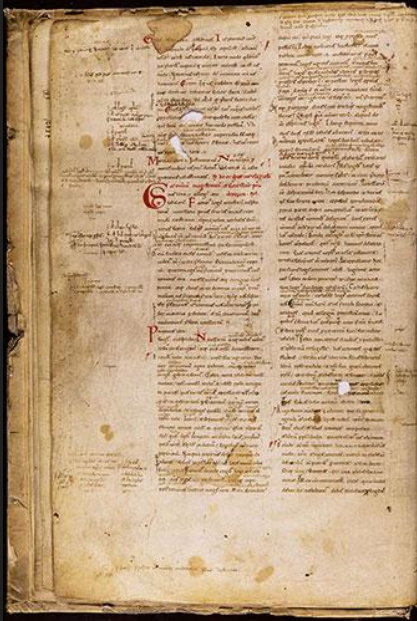
Nuove possibilità per la scienza giuridica



Lione 1560.

Rinascenza giuridica medievale

Osservazioni conclusive



- L'edizione bolognese del *Corpus iuris civilis* costituisce una tappa fondamentale nello sviluppo dell'esegesi giuridica occidentale. I glossatori possono operare razionalmente su un testo stabilizzato.
- L'esperienza bolognese è resa possibile da una più generale trasformazione del rapporto al testo giuridico. Questo testo assume nuova *autorità*, prima e dopo l'interprete.

nota bene Ricerche recenti tendono a sottolineare che il lavoro di congiunzione delle *auctoritates* non si riscontra solamente a Bologna, ma anche, per esempio, a Pavia.